

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1367/2530

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายเชิญ ศิริสูตร

จำเลย

นายเชิญ ศิริสูตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาไว้
บัดนี้ จำเลยมีความประสงค์ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335 จำคุก 2 ปี ชลช

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 66)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 72)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาได้

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>